



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0010176-92.2017.8.26.0050 controle n. 2.146/2016**
Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **KADRI GUNDUZ**

Vistos, etc.

Ayrton da Silva Durans e Kadri Gunduz, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33, 'caput', e 35, 'caput', ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, pelo fato de, em data e local incertos, antes do dia 26 de outubro de 2016, nesta Comarca, associarem-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Consta na denúncia que, no dia 26 de outubro de 2016, por volta das 23h00m, na Avenida Presidente Castelo Branco, Marginal Tietê, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnio, os réus transportavam droga, ou seja, 14.016,6 gramas de *cocaína*, distribuídas em 14 blocos cilíndricos compactos em formato de queijo, substância esta que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda quando o procedimento tramitava pelo DIPO, converteu-se a prisão em flagrante em preventiva.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 07/241.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2016 (fls. 246/248).

Juntaram-se folhas de antecedentes (área 'dependentes'), auto de constatação (fls. 35/36) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 399/400), de exame documentoscópico (fls. 331/332) e de exame em peça (fls. 321/327 e 402/404).

Os acusados ofereceram resposta (fls. 304/310 e 384/386).

Ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado Ayrton (mídia).

Em razão da não apresentação do preso Kadri, desmembrou-se o processo em relação a ele (fls. 410).

Designou-se nova solenidade e, nesta data, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado Kadri (mídia).

A Doutora Promotora de Justiça, em debates, analisando todo o conjunto probatório carreado para os autos, requereu a procedência parcial da ação penal, condenando-se o réu Kadri tão somente pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06 (fls. 442/448).

A Doutora Defensora, por seu turno, preliminarmente, argüiu a nulidade do processo, pois o réu Kadri não domina o idioma nacional e, na fase inquisitiva, não foi dado intérprete, o que viola o princípio da ampla defesa. Nulo o auto de prisão em flagrante, todos os demais atos estariam contaminados, sendo de rigor o relaxamento de sua prisão. No mérito, após o exame das provas produzidas, pugnou pela absolvição do acusado, argumentando que a sua conduta não se subsumiu ao tipo penal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 14ª VARA CRIMINAL
 AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

que lhe foi imputado. Subsidiariamente, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal; a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, e a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos (fls. 448/464).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Afasto a preliminar argüida em sede de debates escritos ofertados pela Defesa.

Inicialmente, conforme consignado no boletim de ocorrência (fls. 25), o réu Kadri expressou-se em língua inglesa com os policiais civis, o que foi confirmado em audiência pelos mesmos policiais. Por outro lado, observa-se, pelo teor do interrogatório extrajudicial do acusado, que ele usou de seu direito de permanecer em silêncio quando do questionamento feito pela Digna Autoridade Policial.

Some-se a tudo isso que, em reiteradas decisões, os Tribunais Superiores têm afastado a nulidade da ação penal em razão de irregularidades no auto de prisão em flagrante, confira-se: *Prisão – Flagrante – Eventuais irregularidades no auto não contaminam o processo – Preliminar de nulidade rejeitada* (JTJ 221/323) ou, ainda, *Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante não ensejam a nulidade, pois, quando muito, o faria imprestável como elemento de convicção, afetando a análise de mérito, até porque possível vício no inquérito não tem o condão de macular a ação penal* (RJDTACRIM 30/179).

Portanto, afastada a preliminar argüida, passo a análise do mérito da ação penal.

O boletim de ocorrência n. 108/2016,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

encartado a fls. 24/28, refere-se ao fato retratado na denúncia.

O auto de exibição e apreensão relacionou a substância, documentos e bens apreendidos, ou seja, um extrato detalhado do Hotel Royal Jardins em nome de Kadri Gunduz; um passaporte em nome de Kadri Gunduz; um envelope de papel branco vazio; um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, o valor de U\$ 2.270,00 e R\$ 60,00; um veículo Chevrolet, modelo Cobalt 1.4 Ltz, placas FCB-7800; sacos transparentes com quatorze invólucros prensados de *cocaína*, e saco transparente com embal. Plast. e diversos papéis carbono, com resquícios — peso 294,0 gramas (fls. 29/31).

No auto de constatação verificou-se que o material apreendido assemelhava-se à *cocaína*.

No laudo de exame químico toxicológico, os senhores peritos, após o exame do material submetido a análise, concluíram tratar-se de *cocaína*.

O réu Ayrton, na fase policial, contou que é taxista há aproximadamente sete anos. Disse o interrogando que circula com seu veículo taxi pela zona sul da cidade. Na data do fato, o interrogando estava atrás do shopping Morumbi quando foi abordado por um indivíduo, a quem descreveu, que solicitou o agendamento de uma corrida até o aeroporto de Guarulhos. O preço da 'corrida' foi acordado em R\$ 150,00. O interrogando deveria pegar o indivíduo desconhecido naquele mesmo local às 21h. O interrogando fez várias corridas e no horário ajustado dirigiu-se ao local combinado, ou seja, no mesmo local onde se agendou a corrida, atrás do shopping Morumbi. O indivíduo que agendou a corrida apareceu no local e horário ajustados e mencionou que o interrogando deveria apanhar outra pessoa em determinado hotel, cujo endereço foi fornecido, e levá-lo ao aeroporto de Guarulhos. O indivíduo que contratou a corrida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

ainda colocou duas malas no porta-malas do veículo taxi, sendo o interrogando orientado a entregá-la à pessoa que pegaria no hotel. Disse o interrogando que o contratante da corrida ainda lhe deu um envelope branco para entregá-lo à pessoa que deveria apanhar no hotel que se situava na Alameda Jaú. A pessoa que transportaria pagaria a corrida. O interrogando dirigiu-se até o hotel na Alameda Jau. Lá chegando, estacionou o carro, desembarcou e deslocou-se até a recepção com o envelope branco. O interrogando foi abordado por um homem de origem estrangeira. O estrangeiro pronunciou com muita dificuldade a palavra aeroporto. O interrogando respondeu que sim e entregou o envelope. Ambos foram para o veículo. O estrangeiro apontou para o porta-malas e o interrogando mencionou que a bagagem lá estava. O interrogando rumou sentido aeroporto de Guarulhos e no trajeto observou que uma viatura policial o acompanhava. Os policiais estavam com sinais luminosos e sonoros acionados. O interrogando parou no acostamento e foi abordado. Os policiais o questionaram a respeito de malas e o interrogando aduziu que havia duas no porta-malas que pertenciam ao passageiro. Disse o interrogando que, inicialmente, por nervosismo afirmou aos policiais que pegou as malas na esquina e não no local correto. Alegou o interrogando que os policiais abriram as malas e as drogas, *cocaína*, lá estavam. Asseverou o interrogando que não conhecia a pessoa que o contratou e não sabia o que havia nas malas. Falou o interrogando que não sabia o que havia dentro do envelope (fls. 17/20).

O acusado Kadri, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 21).

Em Juízo, o réu Kadri negou a imputação que lhe foi feita na denúncia. Contou o interrogando que reside na Turquia, na cidade de Adana. Mencionou o interrogando que tinha dois meses



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

de férias e uma pessoa o enviou ao Brasil, desconhecendo ele qualquer situação envolvendo entorpecentes. Falou o interrogando que em seu país de origem trabalha na área de turismo. Desenvolvendo sua atividade laborativa, o interrogando conheceu uma pessoa de origem árabe, de prenome Ari (ou Ali). Este indivíduo o enviou ao país para trabalhar, oferecendo-lhe dinheiro e pagando suas despesas. Durante dias o interrogando aguardou o trabalho, mas, como ele não surgiu, o interrogando pretendia retornar ao seu país de origem. O interrogando não sabe como identificar ou localizar o indivíduo de origem árabe. Informou o interrogando que os dados do indivíduo árabe estavam em seu telefone celular e ele foi exibido aos policiais. Afirmou o interrogando que não sabia coisa alguma das drogas, acrescentando que 'eles' o colocaram nesta situação. 'Eles' seriam o descendente árabe. Informou o interrogando que a pessoa de origem árabe comunicou-lhe que ele receberia um 'papel escrito' com as orientações, ou seja, o que deveria fazer. Ao receber as orientações, o interrogando não entendeu coisa alguma, pois redigido em português. Aduziu o interrogando que foi orientado a pegar o papel e, em seguida, se dirigir ao aeroporto. O taxista foi contratado por outra pessoa. Alegou o interrogando que recebeu as instruções da pessoa árabe por meio do telefone celular. Segundo o interrogando, ele aceitou vir ao Brasil para realizar um serviço, que não sabia em que consistia, de pessoa praticamente desconhecida, que lhe pagou todas as despesas da viagem e ainda lhe ofereceu dinheiro. O interrogando hospedou-se, primeiramente, em hotel próximo ao aeroporto aguardando instruções de alguém. Acrescentou o interrogando que seu objetivo era de crescimento na área de turismo e conhecimento de mais um idioma. O interrogando recebeu U\$ 1.500,00, além da soma de aproximadamente U\$ 2.000,00, que foi encontrada em seu bolso. Acrescentou o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

interrogando que não sabia qual seria seu destino. O bilhete de passagem seria enviado pelo aparelho de telefonia celular.

Os policiais civis relataram que foram verificar informação de que o réu Kadri, hospedado em hotel Royal, situado na Alameda Jau, estaria envolvido no comércio ilegal de drogas. Os depoentes deslocaram-se até o hotel e, lá chegando, verificaram na recepção que a pessoa indicada na informação, Kadri Gunduz, estaria hospedada naquele estabelecimento. Segundo o empregado do hotel, o réu Kadri pagou uma diária, mas, sairia, naquela mesma noite. Os depoentes estranharam aquela situação e resolveram aguardar na saída do hotel. No início da noite, Kadri apareceu no espaço da recepção e foi apontado pelo empregado do estabelecimento. Momentos depois, Kadri dirigiu-se para seu quarto e só apareceu na recepção por volta das 21h ou 22h, carregando uma pequena mochila. Momentos depois, parou um veículo táxi, modelo Cobalt, na entrada do hotel. O taxista desembarcou segurando um envelope de cor branca em uma das mãos. O taxista, ora réu Ayrton, ingressou no hotel e saiu em seguida, acompanhado de Kadri. O acusado Ayrton segurava a mochila de Kadri, que portava o envelope de cor branca. Logo depois, eles partiram e os depoentes acompanharam o veículo taxi. Em dado momento do acompanhamento, os depoentes resolveram abordar o veículo onde estavam os acusados. Feita a abordagem, os depoentes esclareceram a razão da abordagem e indagaram se havia alguma mala no carro, o que foi respondido afirmativamente pelo réu Ayrton, inclusive, mencionou que a bagagem pertencia a Kadri. Os depoentes questionaram novamente a Ayrton a quem pertenciam as malas, pois, durante a vigilância, viram que o acusado Kadri carregava apenas uma mochila. O réu Ayrton respondeu que as malas pertenciam ao passageiro, Kadri. Segundo Ayrton, ele pegou as malas em uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 14ª VARA CRIMINAL
 AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

esquina do hotel onde apanhou Kadri. Posteriormente, Ayrton contou que um terceiro, de quem nada sabia, o contratou para fazer a corrida e entregou-lhe as malas que deveriam ser entregues à pessoa que levaria ao Aeroporto. Os depoentes abriram as malas e encontraram 'edredon' e drogas, ou seja, quatorze invólucros prensados de *cocaína*. Em cada uma das malas havia sete invólucros prensados de *cocaína*.

Diante dos elementos carreados para os autos, inarredável que o acusado cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecente que lhe é imputado na denúncia, eis que o réu estava transportando as drogas apreendidas, ao que tudo indica, ao aeroporto de Guarulhos, acondicionadas em invólucros de plásticos maiores, ou seja, ainda seriam preparadas para a venda a terceiro. Por outro lado, foi apreendida importância considerável em dinheiro estrangeiro cuja origem não foi justificada e nem comprovada.

Frise-se que a Jurisprudência tem decidido *incide nas sanções do art. 12 da lei n. 6.368/76 quem traz consigo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, cujo destino, como definido pelos elementos dos autos, era a venda de terceiros* (TJSC – AC 23.985 – Rel. Márcio Batista – JC 60/293). Ou, ainda, *Traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito* (TJRSGS – AC – 69.100.048-3 – Rel. Nilo Wolff – RJTJRGS – 151/216 e RF 320/237).

A versão oferecida pelo réu Kadri, em Juízo, ampara a acusação que lhe foi feita na inicial. Não obstante sua negativa é inconcebível que alguém, que trabalhe em ramo de turismo, normalmente em contato com várias informações, inclusive, em razão da atividade laborativa desenvolvida, alegue desconhecimento sobre a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

situação em que se colocou, mesmo porque é incomum desconhecido, de origem árabe, pagar quantia significativa em dinheiro e todas as despesas para que outro viaje a país estrangeiro, prometendo-lhe serviço, sem esclarecer exatamente a finalidade da viagem. Some-se a isso que todas as circunstâncias que envolveram o fato, instruções por telefone, mudança de hotel etc. deixavam evidente a que se destinava a vinda do acusado ao país.

Ora, todas as circunstâncias que envolveram o fato, aliada ainda à apreensão de quantidade significativa de droga e importância considerável em dinheiro estrangeiro, são valiosos elementos na formação da convicção, autorizando o acolhimento da denúncia.

A meu ver, não restou devidamente comprovada a associação para o tráfico ilícito de entorpecente, ou seja, a reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os delitos previstos nos artigos 33, "caput", e parágrafo 1º, e 34, ambos da Lei n. 11.343/06.

No tocante à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, não restou demonstrada pela a acusação a transnacionalidade do comércio ilegal de entorpecente, o que impõe o seu afastamento.

Assim sendo, provada parcialmente a imputação feita ao réu na denúncia, passo a dosar-lhe a pena, nos termos do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06. Considerando a quantidade de droga apreendida e a espécie de entorpecente, *cocaína*, de efeitos nefastos, fixo a pena ao acusado acima do mínimo legal, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

A quantidade de droga apreendida e que se destinava ao consumo de terceiros evidencia que não se trata de um tráfico corriqueiro, mas, sim uma operação de maior vulto. Por óbvio, não foi a intenção do legislador premiar agentes presos em tais situações, o que acarreta a impossibilidade da aplicação da redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

O regime legal e o mais adequado à espécie é o fechado. O art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 11.464/07, dispõe que a pena pelo cometimento dos crimes hediondos, bem como aos a eles equiparados, será cumprida inicialmente em regime fechado, observando-se os lapsos temporais para a concessão do benefício.

Isto posto, julgo a ação penal parcialmente procedente, absolvendo Kadri Gunduz, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do delito descrito no artigo 35, 'caput', e da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06, e condeno-o a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira do réu assim recomenda, pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06.

Diante do teor do art. 2º da Lei nº da Lei n. 8.072/90, bem como objetivando salvaguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mantenho a custódia cautelar do acusado.

Expeça-se mandado de prisão, agora em razão da condenação.

Impossível se falar em substituição da pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

corporal pela restritiva de direito ante a quantidade de pena aplicada.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Defiro a incineração da droga apreendida, separando-se quantidade suficiente para eventual contraprova. Com o transito em julgado da sentença condenatória, defiro a incineração de toda a droga apreendida.

Autorizo 'xerox'.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de março de 2017.

Leyla Maria da Silva Lacaz

Juíza de Direito